

סיפורי האבות הם גם סיפורי ראשית - פשוט של עם ישראל, לא של העולם. הם גם מנהלים קשרים עם העולם הקדום, אבל לא בצורה הדוקה כמו סיפורי הראשית הכלליים. כי האבות הם לא עם נפרד אלא משפחה שמתנהלת במשותף עם העולם סביבם.

תעודה בבליית מימי חמורבי

מוכרים מישחי לבעל ואישה, שתהיה השפחה של הגבירה והאישה של הבעל. אם היא תמרוד באישה ותגיד "לא גבירתי את" - כורתים את שערה ומוכרים אותה. בניגוד לחוקי חמורבי הכלליים, כאן יש לנו חוזה ספציפי. הרבה פעמים כשהרגולטור עושה בעיות ושם חסמים חוקיים אנשים עוקפים אותם באמצעות חוזים אישיים.

גירוש הגר ושילוח בני הפילגשים

תזכורת: הלידה של יצחק מגיעה רק אחרי שברור לכל אחד שזה קצת מביך, כי אברהם ושרה כבר זקנים. שרה לא עושה כלום עם הגר - היא מחכה עד יום הגמילה של יצחק.

אברהם עושה משתה גדול ביום הגמילה של יצחק - היום בו הוא כבר לא תלוי באמא שלו. תינוקות לא תמיד שרדו את השנים הראשונות, ולכן כשהם מגיעים לגיל הגמילה הם כנראה כבר ישרדו עד גיל מאוחר, וזה מאורע חשוב. בניגוד להגר, שעוד בשלב ההריון מתחילה להתגאות, שרה מחכה עד לגיל הגמילה של יצחק. "ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם" - תיאור ארוך להגיד "ישמעאל", שבא להראות באופן סובייקטיבי איך שרה חושבת עליו. היא ראתה אותה "מצחק". מה זה אומר? חז"ל מציעים 3 אפשרויות: עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים. למה הם מפרשים ככה? כי הם לא בעד ישמעאל. מבין האפשרויות הסבירה ביותר היא גילוי עריות (הקשר מיצחק ואבימלך מלך פלישתים) ("והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו" לאחר שאמר לאבימלך שהיא אחותו), או יוסף ואשת פוטיפר - "לצחק" קשור ליחסי מין) אבל לצחק זה לא בהכרח גילוי עריות - זה משהו כללי שקשור למין. ישמעאל בסיפור הזה באזור בן 16, ויכול להיות ששרה ראתה אותו הולך עם אחת הנערות. ביום המשמעותי בחייו של יצחק, גם ישמעאל עובר תהליך של התבגרות - ושרה חוששת שהוא יקח את הבכורה. יש כאן גם משחק מילים - "יצחק" מול "מצחק".

שרה דורשת מאברהם - "גרש האמה הזאת ואת בנה יצחק כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עס יצחק". מבחינתה להגר וישמעאל אין שמות - רק ליצחק היא קוראת בשם. חוקי חמורבי אוסרים למכור את האמה, אבל שרה רוצה לגרש אותה - כלומר לשחרר אותה, ולנתק את הזיקה שלה ושל בנה לאברהם. המצב כרגע הוא שגם ישמעאל וגם יצחק יורשים את אברהם, ושרה רוצה למנוע את המצב הזה. זה מתאים לחוק הבא:

חוקי לפת אשתר

אם אדם לוקח אישה והיא יולדת לו ילדים והם חיים (כלומר עברו את יום הגמילה), והשפחה יולדת לו גם ילדים, אבל האב משחרר את השפחה, הילדים של השפחה לא יחלקו את הנחלה עם הילדים של הגבירה. אי אפשר להדיח סתם בן מהירושה, אבל אם מנתקדים את הזיקה הכלכלית בין הבן לאב, אפשר לנתק גם את הזיקה אחרי המוות.

חזרה לסיפור אברהם

אלוהים לא אומר לאברהם "אפשר להדיח את ישמעאל בלי לגרש אותו" - מתברר שהחוקים תקפים גם כאן. הוא אומר לאברהם "גרש את האמה ואת בנה" - גם אלוהים לא מתייחס אליהם בשמות. אברהם לא אוהב את זה - "וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו". כאן אברהם מתייחס לישמעאל בתור בנו. הגר לא מוזכרת כאן - הוא לא מתייחס אליה כי היא השפחה של שרה, ואיכפת לו רק מישמעאל כי הוא בנו. אלוהים אומר לו "אל ירע בעיניך על הנער ועל אשתך..." - "למה הנער" - "בנך" או "בן האמה"? אלוהים לא לוקח כאן צד. הוא אומר "ביצחק יקרא לך זרע" - ההבטחה של אלוהים לאברהם תתממש דרך שרה ויצחק. "וגם את בן האמה לגוי שימנו כי זרעך הוא" - אלוהים לוקח את שני הצדדים, גם יצחק וגם ישמעאל יהיו לעמים.

נשים גם לב שאלוהים אומר לאברהם שלא ידאג לגבי ישמעאל והגר - למרות שהמספר אומר שאברהם דואג רק לישמעאל. יכול להיות שההבנה של אלוהים את נפשו של האדם היא יותר עמוקה מההבנה של האדם עצמו. אפשרות אחרת היא להציע שהיה רע בעיני אברהם גם על אמתו - אבל לא מאוד. הדבר החשוב בדמות של אברהם היא שהוא מאמין - ואחרי שלאברהם יהיו עוד בנים הוא דואג שיצחק יהיה היורש היחיד כמו שאלוהים אמר. אחרי ששרה מתה יהיו לאברהם עוד בנים, שאי אפשר לגרש כמו ישמעאל כי הם לא בנים של שפחות. לכן "ולגבי הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם פתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודו חי". הם לא יורשים אותו, אבל גם יצחק לא יורש אותו - כי אברהם עדיין חי. במקום ירושה הוא מחלק מתנות בעודו בחיים. את רוב מה שהוא נותן לו הוא נותן ליצחק, אבל את הבנים האחרים הוא לא שולח בידיים ריקות. חוקי התורה לא מאפשרים לשחק עם דיני הירושה - "לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור". זכות הבכורה שייכת לבכור, לא לאבא. דיני התורה קשיחים - אי אפשר לתת לכל ילד מה שהאב רוצה, יש כללים מאוד ברורים.

חוקי חמורבי (מקור 10)

החוק אומר שאם אב נתן מתנה בעודו בחיים, בצורה מסודרת, כשבאים לחלק את הירושה מה שהאב נתן בחיים לא רלוונטי - מחלקים רק את מה שנשאר. בניגוד לחוקי התורה, שלא מאפשרת צוואה, הרעיון של צוואה כן נמצא בחוקי העולם הקדום - ורואים כאן איך אברהם פועל על פיהם.

יהודה ותמר

בסיפור הזה יש ראייה טובה לכך שאבות מקיימים את חוקי התורה - ספציפית את מצוות הייבום. אבל הייבום שמתקיים כאן הוא לא בדיוק הייבום שכתוב בתורה. לפי חוקי התורה, הבכור שנולד אחרי הייבום (כלומר - אחרי שהבעל מת בלי שישאיר אחריו צאצאים) יהיה על שם האב המת (כלומר יחשב לבנו). הייבום הוא אינטרס קודם כל של האישה, אבל גם של הבעל המת - אבל לא האינטרס של האב. יהודה לקח לבנו בכורו ער אשה בשם תמר. אלוהים הרג את ער. אחיו של ער, אונן, סירב לייבם אותה - ולכן אלוהים הרג גם אותו. למה אונן לא רצה לייבם את תמר? כי הבן שיוולד יחשב לבן של ער, ואז בתור היורש היחיד שלו הוא יקח את הבכורה של יהודה - כלומר פעמיים מהחלק של אונן עצמו. יהודה אומר לתמר לשוב לבית אביה עד שבנו הקטן שילה יגדל - ובלבד הוא חושב שהוא לא רוצה ששילה ימות גם הוא. יהודה מקווה שעד אז הבעיה כבר תיפתר מעליה (אולי תמר תמות? אולי היא תמצא מישהו אחר ויהודה יוכל להתכחש אליה?). עבור שנים, יהודה מתאלמן, וכבר "יחס" על אשתו המתה. תמר מתכסה בצעיף והולכת לרגל, ורואה ששילה כבר גדל והיא עדיין לא ניתנה לו לאישה. יהודה הולך בדרך לחג הגז, רואה אותה, חושב שהיא זונה, ושוכב איתה. היא נכנסת להיריון. יהודה מתעצבן ורוצה לשרוף אותה - אבל היא מוכיחה לו שהילד שלו (מראה לו את התשלום שלה). יהודה מזהה את הסימנים, מודה בזה שהיא צדקה, והיא יולדת שני בנים שנחשבים לבנים של יהודה. אם זה לפי חוקי התורה, ליהודה (או לער) היה פתרון פשוט - חליצה. בנוסף, תמר הייתה צריכה לקבל ילד מהאחים - לא מהאב. אבל בחוקי העולם הקדום:

חוקי אשור התיכונה

לפי החוקים האלה, אין חליצה, והאב גם הוא חלק משרשרת הייבום.

סיכום

אפשר להשתכנע שהאבות חיים לפי החוקים המקובלים בעולם הקדום - לא לפי חוקי התורה - וגם אם במקרה הם חיים לפי חוקי התורה, אפשר להשתכנע שיש גירסה של חוקי העולם הקדום שיותר מתאימה לסיפור.